

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10. prosinca 2024

Zahtjev za izdavanje sudskog naloga

Predmet: Zahtjev za izdavanje sudskog naloga Schufi za predočenje moje informirane suglasnosti.

Predmet br. 23 O 2699/24

Poštovani sud u Landshut,

ovime od Vas tražim izdavanje sudskog naloga agenciji Schufa Holding AG, kojim bi Schufa Holding AG bila obvezana predočiti moju informiranu suglasnost (IS) za obradu i dostavljanje mojih osobnih podataka trećim stranama, konkretno društvu Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ili bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj tvrtki.

Obrazloženje:

Načelo transparentnosti i informirana suglasnost:

Prema člancima 12. i 13. GDPR-a Schufa je obvezna **transparentno** informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka i istovremeno pribaviti njegovu **informiranu suglasnost** prije bilo kakvog dostavljanja podataka trećoj strani.

Nezakonita obrada podataka:

Do danas mi nije predočen nikakav dokaz da sam pristao na obradu i dostavljanje mojih podataka agenciji Schufa Holding AG. Bez takve suglasnosti sve aktivnosti Schufe u tom pogledu su nezakonite i suprotne GDPR-u.

Ključni dokaz:

##

Predočenje moje informirane suglasnosti od strane Schufe ključno je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i naknadnog odbijanja usluga od strane Deutsche Telekom AG ili O2 Telefónica. Inače, bez ove informirane suglasnosti obrada mojih podataka je ilegalna i primjena Automatiziranog individualnog odlučivanja (AIO) je ništavna.

Schufa za obradu i prodaju mojih podataka trećim stranama poput Telekoma treba raspolagati jakom pravnom osnovom prema GDPR-u. Ova pravna osnova može biti:

4. Informirana suglasnost (članak 6. stavak 1. točka a) GDPR-a):

Schufa bi trebala Vašu izričitu informiranu suglasnost, ako obrađuje ili dostavlja Vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili zaštitu zakonitih interesa. Stoga pozivam sud da sudskim nalogom od Schufe zatraži moju izričitu informiranu suglasnost (IS) i predoci je kao dokaz.

5. Zakonska obveza (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a):

Ako bi teorijski postojala konkretna pravna odredba kojom se nalaže otkrivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U tom slučaju Schufa i Telekom morali bi točno navesti koji im zakon to dopušta.

6. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a):

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali: Ti interesi ne smiju prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.

Schufina prodaja mojih podataka Telekomu ne smatra se Schufinim legitimnim interesom, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji dovoljno jak legitimni razlog za takvu obradu.

Uz opasku o Schufinom odvjetniku od 20.11.2024.:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (stranica 3)

Nezakonita prodaja podataka:

Ako Schufa dostavlja podatke bez moje informirane suglasnosti ili bez druge dostatne pravne osnove, radi se o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi zarade ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, sigurno ne potpada pod „legitimni interes“. Zaključak:

Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo na obradu i dijeljenje Vaših podataka. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora biti potkrijepljena izričitom informiranom suglasnošću, ili bi moralo biti navedeno vrlo jako pravno opravdanje -- što se u slučaju poslovnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da obrađuje moje podatke na temelju legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu suglasnost, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

Test legitimnog interesa (balansni test):

##

Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi u obradi podataka prevagnuju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Ovaj test uključuje analizu je li obrada podataka:

- **Nužna** (mora biti nužna za Schufu ili njezina klijenta za određenu svrhu, npr. zaštita od neplaćanja),
- **Razmjerna** (ne smije uzrokovati nerazmjerne zahvate u moja prava, npr. ako vodi do diskriminacije ili odbijanja internetskog priključka zbog boniteta), tada se radi o nerazmjernim zahvatima.
- **Transparentna** (mora mi biti jasno priopćena obrada). GDPR (članak 5. stavak 1. točka a).

Transparentna obrada znači da pojedinci moraju biti jasno, precizno i razumljivo informirani o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i koje pravne osnove se primjenjuju na tu obradu.

Transparentnost i informiranost:

Čak i ako ne trebaju Vašu suglasnost, moraju Vas jasno obavijestiti da će Vaši podaci biti obrađeni na temelju legitimnog interesa. Ako me dakle o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti prema članku 5. GDPR-a. **Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od ovih načela znači nezakonitost obrade“!**

11. Pravo na prigovor:

Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših podataka na temelju legitimnog interesa. Ako uložite prigovor, Schufa mora obustaviti obradu osim ako ne dokaže ozbiljne legitimne zakonske razloge.

Zaključak:

Ako Schufa tvrdi da obrađuje Vaše podatke na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti Vašu izričitu informiranu suglasnost, ali:

Mora Vas ipak informirati i omogućiti Vam ulaganje prigovora.

Ako me Schufa **nije informirala** ili ne dokaže legitimni interes, **obrada je nezakonita**.

Ako Schufa podatke prodaje Telekomu, ta prodaja ne može biti legitimnim interesom, jer se ne radi o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji i zarade.

Nadam se da sam sudu jasno i razumljivo objasnio, obrazložio i argumentirao.

Stoga zahtijevam od suda da:

##

Obveže Schufa Holding AG da predoči moju informiranu suglasnost (IS) u skladu s GDPR-om kao dokaz o njihovoj nezakonitosti u slučaju nepredodjenja IS-a.

Osigura da svi podaci i dokumenti vezani uz ovaj predmet budu predočeni nadležnim tijelima za istragu zakonitosti njihovog postupanja.

Odvjetničkom društvu LATHAM & WATKINS podnosim prigovor sudu, kao i odvjetničkoj komori, jer je još prije nego što je sudski spor ni počeo prejudiciralo sudu moj poraz i citiram „**nikakve izglede na uspjeh u ovom postupku**“ protiv tuženika, čime nezakonito lažima utječe na sud protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Također ću razmotriti podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u ovoj vezi.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučivati pošteno i u skladu sa zakonom, ne samo prema mojim tuženicima, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su predočeni i sud bi trebao poštovati opravdanost mog zahtjeva u skladu s načelima procesne ekonomičnosti i razmjernosti.

1. Moja financijska situacija: Nemam dovoljno financijskih sredstava za podmirenje troškova postupka, što je dokumentirano u mom zahtjevu za Prozesskostenhilfe.

2. Načelo poštenog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): Zahtjev za plaćanje troškova postupka

protivan je mom pravu na pristup poštenom suđenju ako sud ne uzima u obzir moju financijsku situaciju.

3. Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): Sud ne smije nametnuti obveze koje nisu razmjerne ili pravedne unutar moje konkretne situacije.

Prijedlog:

Res ipsa loquitur -- Činjenice govore same za sebe

Na temelju svih predočenih činjenica, dokaza i jasne povrede mojih prava od strane protivne stranke, nisu potrebni daljnji nepotrebni dokazni postupci. Same okolnosti predmeta govore da je došlo do ozbiljne povrede zakonskih normi, uključujući GDPR, i da su legitimni interesi protivne stranke neutemeljeni i irelevantni.

Zaključak

Ovime se obraćam poštovanom sudu sa sljedećim pitanjima i zahtjevima:

1. Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke tako što ih bez mog znanja i suglasnosti prodaje telekomunikacijskim tvrtkama?

2. Kome želite tvrditi da Schufa postupa zakonito?

Moji zahtjevi:

1. Zahtijevam od suda informaciju je li sudac razumio bit cijele ove prijave od strane Schufe, kako je opisano u ovom dokumentu, i to odmah i pisanim putem.

2. Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 eura smatram valjanom do sljedeće pisane korespondencije od vas, jer je moje vrijeme vrijedno i neću tolerirati njegovo nepotrebno rasipanje od strane suda u Landshut.

Ovime zahtijevam od suda u Landshut da naloži tuženoj tvrtki Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obvezu plaćanja ovog iznosa od 1 000 000 € najkasnije do 31.12.2024., čim je prije moguće, na sljedeći račun:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

S poštovanjem,

U Kumhausenu 10.12.2024. Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

.....
Peter Ferenc

Súhrn relevantných priamych a zákonných dôkazov proti žalovaným spoločnostiam Schufa a Telekom.

1. Schufa Holding AG a poskytovanie chránených osobných údajov

Schufa Holding AG môže spracovávať údaje v súlade s GDPR a BDSG. Poskytovanie údajov je možné len na základe zákonného právneho základu, alebo oprávneného záujmu ale spotrebiteľ nesmie byť diskriminovaný.

Kľúčové podmienky zahŕňajú:

Informovaný súhlas, transparentnosť a možnosť podať námietku. Ak nevidíme čo podpisujeme, nemožno hovoriť o transparentnosti. Pri procese žiadosti o internet nevidíme čo podpisujeme, takže nemožno hovoriť o transparentnosti, ktorá je kľúčová! Transparentnosť je kľúčovou zásadou spracovania osobných údajov podľa GDPR (článok 5 ods. 1 písm. a). Transparentné spracovanie znamená, že jednotlivci musia byť jasne, presne a zrozumiteľne informovaní o tom, ako budú ich údaje spracovávané, na aký účel a aké právne základy sa na toto spracovanie vzťahujú.

Ak pri žiadosti o internet nie ste dostatočne informovaní o tom, čo podpisujete, aký bude účel a rozsah spracovania vašich údajov a aké sú vaše práva, toto spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR na transparentnosť. Ide o zásadný nedostatok, ktorý znamená nezákonné spracovanie údajov.

Okrem toho, nedostatok transparentnosti môže viesť k tomu, že spotrebiteľ nemá možnosť podať informovaný súhlas alebo využiť právo na námietku voči spracovaniu údajov, čo je v rozpore s GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie a spracovanie, akým je AIR, musí obsahovať ľudskú kontrolu a zákazník má právo byť informovaný (IS) a musí mať možnosť podať námietku alebo podať nesúhlas s AIR.

Záver: Schufa musí preukázať, že koná v súlade s GDPR. Ak sa preukáže nedostatok informovania alebo súhlasu, došlo k porušeniu zákona.

Odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia

Telekom a O2 Telefónica mi odmietli poskytnúť pripojenie na základe údajnej bonity od Schufa Holding AG, pričom mi ani nevysvetlili, čiže neinformovali a ani nepreukázali oprávnený záujem alebo môj informovaný súhlas.

Môj alternatívny internet stojí mesačne 108 €, čo v priebehu piatich rokov znamená zvýšené náklady o 4 380 €. Dôkaz o platbe Telekomu sa nachádza v poskytnutých výpisoch z bankového účtu.

Záver: Odopretie internetu je diskriminačné a finančne neúmerné, čím narušajú moje základné práva a princíp proporcionality.

Porušenie GDPR a Článku 22 GDPR

1. Automatizované individuálne rozhodovanie (AIR) nesmie byť použité bez informovaného súhlasu.

Telekom spracováva vaše údaje bez toho, aby vás informoval o logike a dôsledkoch AIR. Záver: Moje právo byť informovaný a ochrana osobných údajov boli porušené. GDPR zakazuje takéto konanie.

Diskriminácia na základe insolventnosti

1. Insolventnosť nie je platným dôvodom na odopretie internetu. § 78 TKG a Článok 14 EDLP zaručujú nediskriminačný prístup k internetu.

Záver: Odopretie prístupu na základe insolventnosti je porušením základných práv a zákona o telekomunikáciách.

Neprimeranosť finančných rizík

1. Poskytovateľ riskuje nezaplatenie maximálne 40 €, zatiaľ čo ja čelím neúmerným nákladom na alternatívny internet. Táto nerovnováha rizika dokazuje neprimeranosť a neopodstatnenosť tvrdenia Schufa a Telekomu či O2 Telefónica o oprávnenom záujme.

Záver: Neexistuje právne opodstatnenie a teda právny základ na zamietnutie mojej žiadosti o pripojenie na internet.

Vplyv na moje základné práva

1. Odopretie internetu narušuje moje právo na súkromie, informácie a slobodu prejavu podľa Článkov 8, 10 a 14 EDLP. Tieto moje práva prevažujú nad obchodnými záujmami telekomunikačných spoločností.

Záver: Telekom a Schufa porušili a porušujú moje základné práva garantované európskym právom.

Dôkazy

1. Dokumentácia Schufa a GDPR:

Preukazuje nedostatok informovanosti a neoprávnené spracovanie údajov.

1. Faktúry za alternatívny internet:

Preukazujú finančné zaťaženie v dôsledku odmietnutia služby.

1. Trestné oznámenia a žaloby:

Potvrdzujú moje kroky na ochranu práv.

1. Kalkulácia finančných nákladov:

Dokazuje neprimeranosť zaťaženia v porovnaní s minimálnym rizikom poskytovateľa.

Záver: Na základe tejto chronológie a argumentácie je preukazné, že moje práva boli a sú systematicky porušované.

Získanie AIR

1. Schufa Holding AG, podobne ako Deutsche Telekom AG, sú povinný získať informovaný súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v prípadoch, kde neexistuje iný zákonný základ na spracovanie podľa GDPR. To znamená, že ak Schufa poskytuje moje osobné údaje tretím stranám, napríklad telekomunikačným spoločnostiam, za účelom hodnotenia bonity alebo iných automatizovaných rozhodnutí, je povinná mňa o tomto postupe informovať a získať môj informovaný súhlas, pokiaľ sa nemôže oprieť o iný zákonný základ (napr. Oprávnený záujem).

2. Hlavné body týkajúce sa Schufa podľa GDPR:

1. Informovaný súhlas: Ak Schufa spracúva alebo poskytuje moje osobné údaje, musí vás o tom jasne informovať, vrátane účelu spracovania a jeho následkov. Tento súhlas musí byť:

Dobrovoľný, Transparentný, Informovaný, Jednoznačný, Poskytnutý vopred.

- **1. Transparentnosť:** Schufa je povinný zabezpečiť transparentnosť v procese spracovania mojich údajov, čo znamená, že musím byť jasne informovaný o tom, ako budú moje údaje spracované a komu budú poskytnuté.

2. Právo na námietku: Mám právo podať námietku voči spracovaniu mojich osobných údajov, ak mám dôvod sa domnievať, že spracovanie nie je v súlade s GDPR, vrátane prípadu, keď sa používa automatizované individuálne rozhodovanie.

Podľa článku 21 GDPR (Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) máte právo podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu správcu (napríklad Schufu alebo Telekomu).

Konkrétne, článok 21 GDPR stanovuje:

- + 1. Právo namietat' proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov:

Ak spracovanie vašich osobných údajov prebieha na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietat' z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Správca potom nesmie ďalej spracovávať vaše údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi právami a slobodami, alebo ak spracovanie nie je potrebné na uplatnenie právnych nárokov.

- + 1. Právo namietat' proti priamemu marketingu:

Máte absolútne právo namietat', ak sú vaše údaje spracovávané na účely priameho marketingu (toto sa však netýka môjho prípadu, ak ide o poskytovanie údajov Schufou pre Telekom).

- 1. **Automatizované rozhodovanie (článok 22 GDPR):** Ak Schufa používa moje údaje na automatizované individuálne rozhodovanie, ktoré má právne alebo významné dôsledky (napr. Rozhodnutie o schválení internetového pripojenia), musí byť toto spracovanie:

- **Zákonné,**
- **Transparentné,**
- **Nediskriminačné**
- **A musí existovať možnosť ľudského zásahu, ak rozhodnutie ovplyvňuje moje práva.**

1. Aké sú dôsledky nedodržania? Ak Schufa neposkytne tieto informácie a nezíska môj informovaný súhlas tam, kde je to potrebné, Je to priamym porušením GDPR.

2. Schufa a Telekom sú teda povinné dodržiavať rovnaké princípy GDPR, vrátane získania informovaného súhlasu tam, kde je to potrebné a zabezpečiť transparentnosť spracovania vašich osobných údajov.

3. Ak Schufa priamo predáva moje osobné údaje spoločnostiam ako Telekom, bez môjho informovaného súhlasu, ide o jasné porušenie GDPR. V takom prípade spracovanie mojich osobných údajov sa považuje za neoprávnené a nezákonné. GDPR stanovuje jasné pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, vrátane:

Zákonné spracovanie (Článok 6 GDPR): Spracovanie údajov je možné len na základe zákonného dôvodu, ako je informovaný súhlas, plnenie zmluvy, zákonná povinnosť alebo oprávnený záujem. Predaj údajov tretej strane (Telekom) nie je považovaný za oprávnený záujem, ak nemám možnosť vopred vyjadriť súhlas - nesúhlas alebo námietku.

Informovaný súhlas (Články 13 a 14 GDPR)

1. Pred akýmkoľvek poskytnutím mojich údajov tretej strane ma Schufa musí jasne informovať o:

- + Účele spracovania,
 - Príjemcov údajov (Telekom, O2 Telefónica, atď'),
 - Dôsledkoch spracovania.
- Ak som ja takýto súhlas neudelili, Schufa koná nezákonne.

Automatizované rozhodovanie (Článok 22 GDPR):

Ak sú vaše údaje použité na automatizované rozhodovanie, ktoré má právny dopad (napr. Schválenie alebo odmietnutie služby), Schufa aj Telekom sú povinní vás informovať o logike spracovania a získať váš súhlas.

Ochrana osobných údajov ako základné právo:

1. Predaj údajov na komerčné účely (ako je „bonitné hodnotenie“ pre Telekom) je v rozpore s princípom **minimalizácie údajov a spracovania údajov výhradne na stanovené účely**.

1. Čo tento predaj znamená ak Schufa poskytuje moje údaje Telekomu:

- Porušuje GDPR, ak nemáte možnosť odmietnuť takéto spracovanie.
- Ohrozuje a ignoruje moje právo na ochranu osobných údajov

a transparentnosť.

- + Zvýhodňuje komerčné záujmy nad mojimi základnými právami.

1. Právne kroky:

2. Ak mám dôkazy o predaji mojich údajov bez súhlasu, môžem podať trestné oznámenie alebo žiadať náhradu škody podľa článku 82 GDPR.

3. Žiadosť o výmaz údajov:

Požiadam Schufu o výmaz mojich údajov (právo na zabudnutie) a ukončenie ich spracovania.

4. Schufa a Telekom nesmú profitovať z mojich chránených osobných údajov bez toho, aby dodržali zákonné povinnosti.

Používanie AIR v Nemecku

1. Ak všetky telekomunikačné spoločnosti v Nemecku používajú rovnaký alebo podobný systém Automatizovaného Individuálneho Rozhodovania (AIR), pričom tieto rozhodnutia sú založené na údajoch od agentúry Schufa alebo iných spoločných zdrojov, a zároveň všetky tieto spoločnosti odmietajú poskytnúť služby na rovnakom základe, tak toto dokazuje prítomnosť kartelového správania. Tu sú dôvody, prečo sa to považuje za dôkaz kartelu:

1. Koordinované správanie: Ak všetky telekomunikačné spoločnosti odmietajú poskytovať internetové služby insolventným osobám alebo osobám s nízkou bonitou, a to bez ohľadu na konkrétne okolnosti, tak toto naznačuje, že existuje dohoda alebo koordinácia ich správania.

Podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sú zakázané

akékoľvek dohody alebo praktiky, ktoré obmedzujú hospodársku súťaž.

- **1. Spoločný zdroj údajov (Schufa):** Ak všetky tieto spoločnosti používajú údaje zo Schufa na rovnaké účely (napríklad na hodnotenie bonity zákazníka) a tieto údaje vedú k rovnakým rozhodnutiam, čo ukazuje na zdieľanie údajov na účely obmedzovania hospodárskej súťaže a výberu poskytovateľa služby spotrebiteľom.
- **2. AIR ako nástroj diskriminácie:** Automatizované rozhodovanie bez transparentnosti a možnosti namietať môže byť považované za neoprávnenú diskrimináciu. Ak je táto prax všeobecná a všetky spoločnosti ju používajú rovnakým spôsobom, je to dôkaz koordinovaného postupu.
- **3. Absencia konkurencie:** Kartelové dohody vedú k obmedzeniu hospodárskej súťaže. Ak neexistuje poskytovateľ, ktorý by ponúkol služby bez použitia AIR alebo s transparentnejším systémom, toto je jasný znak nedostatku konkurencie spôsobeného kartelovou dohodou.

4. Zneužitie dominantného postavenia: Telekomunikačné spoločnosti môžu byť v dominantnom postavení na trhu. Ak toto postavenie zneužívajú na obmedzovanie prístupu k základným službám, ide o porušenie článku 102 ZFEÚ.

Možné dôkazy o karteli:

- 1. Identické rozhodnutia:** Ak všetky spoločnosti zamietajú žiadosti rovnakým spôsobom a na rovnakom základe (napr. Nízka bonita zo Schufa), tak toto dokazuje prítomnosť kartelu.
- 2. Zdieľané údaje:** Používanie spoločného systému hodnotenia, ako je Schufa, bez možnosti voľby alternatívy pre zákazníka.
- 3. Neexistujúca alternatíva:** Ak zákazník nemá možnosť získať internetové pripojenie za štandardnú dostupnú rozumnú cenu bez diskriminácie od iného poskytovateľa.

Záver: Kartelové dohody sú vážnym porušením hospodárskej súťaže a môžu viesť k trestnoprávnej zodpovednosti a k výrazným finančným sankciám pre zúčastnené spoločnosti.

Tieto praktiky s Automatizovaným Individuálnym Rozhodovaním (AIR) jednoznačne obmedzujú hospodársku súťaž, a to z viacerých dôvodov:

1. Identické hodnotenie bonity bez alternatívy
2. Všetky telekomunikačné spoločnosti využívajú rovnaký systém hodnotenia bonity

od Schufa Holding AG a rozhodujú rovnakým spôsobom, čo v praxi znamená že:

1. Odstraňuje konkurenčné podmienky, pretože spotrebiteľ nemá inú možnosť získať služby bez preukázania „bonity.“
2. Obmedzuje hospodársku súťaž tým, že zamedzuje vstup nových hráčov, ktorí by mohli ponúknuť alternatívy.
3. AIR ako diskriminačný nástroj, ktorý neberie do úvahy individuálne okolnosti zákazníka
4. Obmedzuje spotrebiteľov s nižšou bonitou alebo v insolvencii a tým ich

diskriminuje.

1. Vedie k vylúčeniu celých skupín zákazníkov z trhu, čo má za následok neplnenie povinností telekomunikačných spoločností poskytovať služby univerzálne

a nediskriminačne.

1. Nedostatok transparentnosti Spotrebiteľa:
2. Nie sú informovaní o logike AIR a kritériách, ktoré sa pri rozhodovaní používajú.
3. Nemajú možnosť podať námietku alebo žiadať manuálne preskúmanie

rozhodnutia.

1. Toto porušuje nielen GDPR, ale aj zásady spravodlivého obchodovania a transparentnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársku súťaž.

Kartelové správanie

1. Ak všetky spoločnosti používajú rovnaké praktiky bez akejkoľvek odlišnosti:

- Naznačuje to koordinované správanie, čo je v rozpore s pravidlami

hospodárskej súťaže podľa článku 101 ZFEÚ.

1. Absencia akejkoľvek alternatívy na trhu v tomto segmente naznačuje zámerné zablokovanie konkurenčného prostredia aby si telekomunikační hráči mohli diktovať podmienky poskytovania internetových služieb a ich cien.

Následky pre spotrebiteľov

1. **Tieto praktiky:** Zvyšujú ceny služieb, pretože spotrebiteľia s nízkou bonitou sú nútení

využívať drahé alternatívy (napr. Predplatené služby, 5G routery).

1. Zamedzujú prístup k základným službám, čím porušujú právo na nediskriminačný prístup k internetu podľa článku 22 GDPR a zákona TKG (§ 78).

Porušenie zásad univerzálnej služby

Telekomunikačné spoločnosti sú povinné poskytovať služby podľa zásad univerzálnej služby, čo znamená, že:

1. Služby, ako je internet, musia byť dostupné všetkým občanom za primerané ceny a bez diskriminácie.

1. Používanie AIR na plošné odmietanie zákazníkov túto povinnosť jasne porušuje.

2. GDPR: Požadujem od súdu Landshut aby zaviazal Schufu a Telekom o zdokumentovanie logiky AIR, použitých údajov a súhlasu, ktorý údajne získali bez toho aby ma informovali.

Záver: Tieto praktiky nielenže poškodzujú spotrebiteľov, ale aj bránia inováciám a vytvárajú monopolné prostredie, ktoré má negatívny dopad na trh aj spoločnosť ako celok.

Poskytnutie informácií

Schufa Holding AG je povinná mi poskytnúť informácie o mojich osobných údajoch na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR, nariadenie EÚ 2016/679). Konkrétne tieto články a zásady GDPR sú relevantné:

Článok 12 – Transparentnosť informácií, zásada transparentnosti: Správca

údajov (Schufa) je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o tom, ako sú jej údaje spracovávané a komu sú poskytované pred ich samotným použitím, aplikovaním.

1. **Článok 15 – Právo na prístup k údajom**, mám právo získať potvrdenie o tom, či Schufa spracúva vaše osobné údaje.

Schufa nám musí poskytnúť tieto informácie:

1. Účel spracovania (napr. Hodnotenie bonity alebo poskytnutie údajov Telekomu a O2 Telefónica).

1. Prijemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli údaje poskytnuté (napr. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica).

1. Logiku automatizovaného rozhodovania (napr. V prípade Automatizovaného individuálneho rozhodnutia – AIR).

2. Zdroj údajov, ak neboli získané priamo od vás.

3. Článok 22 – Automatizované individuálne rozhodovanie

Ak Schufa používa automatizované rozhodovanie, ktorého výsledok má významný vplyv na vás (napr. Zamietnutie pripojenia k internetu), ste oprávnený:

- + Byť informovaný o logike spracovania a poskytnutí údajov.
- Neudelieť výslovný informovaný súhlas predtým, než sú údaje použité na

takéto rozhodnutie.

1. Článok 6 – Právne základy spracovania

Schufa musí svoje spracovanie zakladať na:

1. Súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a): musí získať môj výslovný informovaný súhlas na poskytnutie údajov Telekomu.

1. Oprávnenom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f): Len vtedy, ak ich záujem neprevažuje nad vašimi právami a slobodami.

Povinnosť Schufa

Schufa je povinná:

1. Transparentne informovať vás o spracovaní údajov a poskytnutí údajov Telekomu.
2. Poskytnúť vám vaše skóre bonity (informácie, čiže informovaný súhlas (IS)) a vysvetliť, na základe akých údajov bolo vypočítané.
3. Získať môj výslovný súhlas, ak má vaše údaje spracovať a poskytnúť tretej strane, ako je Telekom, O2 Telefónica, atď.

Ak Schufa tieto povinnosti nesplní, môžem podať:

- + Žiadosť o prístup k údajom (Data Subject Access Request – DSAR).
- Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Nemecku (BfDI).
- Podať trestné oznámenie za podvod

1. Ak ma teda Schufa neinformoval o tom, ako spracúva moje údaje a komu ich poskytuje, porušil GDPR (nariadenie EÚ 2016/679), konkrétne zásadu transparentnosti podľa článku 12 a právo na prístup k údajom podľa článku 15. Článok 15 Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) – Právo na prístup dotknutej osoby:

Právo na potvrdenie a prístup:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa takéto údaje spracúvajú, má právo získať prístup k týmto informáciám:

1. Účely spracúvania;
2. Kategórie dotknutých osobných údajov;
3. Prijemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
4. Ak je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie;
5. Existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
6. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. Ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, všetky dostupné informácie o ich zdroji;
8. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a aspoň v týchto

prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Porušenia:

1. Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR):

Povinnosť jasne a **zrozumiteľne informovať** o spracovaní údajov, vrátane ich použitia na účely Automatizovaného individuálneho rozhodovania (AIR).

Povinnosť uviesť, kto bude vaše údaje prijímať (napr. Deutsche Telekom AG).

1. Právo na prístup (čl. 15 GDPR):

Ak Schufa neoznámila, že vaše údaje poskytne Telekomu, alebo ak nezverejnila logiku Automatizovaného individuálneho rozhodovania, ide o porušenie GDPR.

1. Článok 6 GDPR: Ak Schufa použila vaše údaje bez vášho informovaného súhlasu alebo bez jasného právneho základu, ide o nezákonné spracovanie. Dôsledky:

1. Schufa tým porušuje zákon a akékoľvek následné spracovanie alebo poskytovanie vašich údajov tretej strane (Telekomu) je neplatné.

Z týchto dôvodov žiadam súd aby ich zaviazal okamžite:

Zastaviť spracovanie mojich údajov.

- + Poskytni mne kompletne informácie o spracovaní a príjemcoch vašich údajov.
- Podali mi vysvetlenie a ospravedlnenie.

Vážený súd, ak Schufa nedodržala zásadu transparentnosti a nesplnila si svoje zákonné povinnosti, akékoľvek ďalšie ospravedľňovanie alebo odôvodnenie zo strany Schufa Telekomu alebo O2 Telefónica je irelevantné a nezákonné. Z dôvodu týchto mojich právnych základov ich priamo nahlásim na BfDI (Spolkový komisár pre ochranu údajov).

Schufa, Telekom alebo O2 Telefónica porušujú GDPR, takže ich argument o „oprávnených záujmoch“ sa stáva **prázdnu výhovorku a irelevantnou ilúziou**.

Prečo?

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. F GDPR) je platný iba vtedy, ak:

- + Je spracovanie transparentné.
- Dotknutá osoba je informovaná o dôvodoch spracovania (zásada

transparentnosti – čl. 12 GDPR).

- + Neexistuje konflikt s vašimi základnými právami (čl. 6 a čl. 22 GDPR).

Zásada transparentnosti (čl. 12 GDPR) je prítom taktiež kľúčová, ak ma Schufa alebo Telekom:

- + Neinformovali o spracovaní mojich údajov,
- Nepožiadali o súhlas (IS), Alebo
- neumožnili podať námietku,

Porušili GDPR. Ich argument o „oprávnených záujmoch“ je potom iba prázdnu výhovorkou. **Oprávnený záujem nemôže porušovať základné práva:**

- + Znenie **článku 6 ods. 1 písm. f GDPR**. Spracúvanie je zákonné, iba ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, **pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby**, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Toto ustanovenie jasne stanovuje, že základné práva a slobody dotknutej osoby majú prednosť pred oprávneným záujmom, ak by spracovanie údajov **zasahovalo do týchto práv**.

Súdna prax:

Európsky súdny dvor (SDEÚ) vo viacerých rozhodnutiach zdôraznil, že:

- + - Transparentnosť a proporционаlita sú kľúčové – prevádzkovateľ musí preukázať, že jeho záujmy sú nevyhnutné a že spracovanie údajov je primerané (napr. Rozsudok SDEÚ vo veci [C-311/18 „Schrems II“](#)).

- Základné práva podľa Charty základných práv EÚ (Článok 7 a 8) – ochrana súkromia a ochrana osobných údajov sú základné práva, ktoré majú prednosť pred ekonomickými záujmami spoločností.

Záver:

Ak spracovanie údajov porušuje základné práva alebo neplní požiadavky transparentnosti, proporcionality a informovanosti, oprávnený záujem nemôže byť považovaný za zákonný základ. V takom prípade ide o nezákonné spracovanie.

Prípád **C-311/18 („Schrems II“)** je podobný mojej situácii v týchto aspektoch:

- **- Ochrana základných práv a osobných údajov:** V prípade Schrems II išlo o ochranu osobných údajov podľa GDPR, najmä o záruky, že prenos alebo spracovanie osobných údajov nebude porušovať základné práva dotknutej osoby. V mojom prípade je podobnosť v tom, že moje údaje boli spracované a zdieľané Schufom a Telekomom bez môjho informovaného súhlasu, čo predstavuje porušenie princípov GDPR.
 - **Nedodržanie zásady proporcionality a transparentnosti:** Schrems II zdôraznil, že každé spracovanie údajov musí byť primerané a transparentné. Ak Schufa ani Telekom nezabezpečili transparentnosť (napríklad neinformovali vás o spracovaní vašich údajov alebo o AIR), porušili tým rovnaké princípy, aké sú v rozsudku C-311/18.
 - **Nedostatok právneho základu:** V prípade Schrems II Súdny dvor rozhodol, že právny rámec v USA (EU-US Privacy Shield) nebol dostatočný na ochranu údajov európskych občanov. Podobne aj v mojom prípade, ak Schufa alebo Telekom nepreukázali dostatočný právny základ na spracovanie a zdieľanie vašich údajov, ich činnosť je nezákonná.
 - **Oprávnený záujem vs. základné práva:** Schrems II zdôraznil, že aj keď existuje „oprávnený záujem“ na spracovanie údajov, tento záujem nemôže porušovať základné práva a slobody jednotlivcov. V mojom prípade to znamená, že „oprávnený záujem“ Schufu a Telekomu (napríklad ochrana pred neplatením) nemôže ospravedlniť zásah do mojich základných práv, ako je právo na súkromie, ochranu osobných údajov a nediskrimináciu.
 - **Neprimerané dôsledky** pre dotknutú osobu: Schrems II upozornil na to, že neprimerané dôsledky spracovania údajov (napr. Diskriminácia alebo strata práv) sú neprípustné. V mojom prípade odmietnutie prístupu k internetu za rozumnú cenu v dôsledku neprimeraného použitia vašich údajov je obdobným problémom.
 - Tento rozsudok posilňuje môj argument, že ak Schufa a Telekom porušili zásady GDPR, ich činnosť je nezákonná, a že moje základné práva majú prednosť pred ich „**údajnými oprávnenými záujmami**“.
- Vaše právo na súkromie.
- Právo na spravodlivé a transparentné spracovanie údajov.
- Právo na prístup k informáciám (internetu). Čo to znamená?

Ich pokusy ospravedlniť spracovanie údajov „oprávnenými záujmami“ sú nulitné. Nemôžu obísť povinnosť:

- + Získať môj informovaný súhlas.
- Transparentne spracovávať moje údaje.

Rešpektovať moje právo na námietku a prístup k informáciám.

Záver: Ich „**oprávnené záujmy**“ sú právne neplatné a ja mám plné právo požadovať zadosť učinenie alebo podniknúť ďalšie kroky vrátane žaloby alebo nahlásenia na

kontrolné orgány ako BfDI alebo priamo ECtHR, políciu a požadovať odškodné podľa článku 82 GDPR.

Ak Schufa alebo Telekom porušili GDPR, ich argument o „**oprávnených záujmoch**“ skutočne stráca opodstatnenie a stáva sa iba **prázdnu výhovorkou a irrelevantnou ilúziou**.

Prečo je toto označenie správne?

1. Porušenie GDPR ruší oprávnené záujmy:

Ak neboli splnené základné povinnosti, ako informovanie, súhlas alebo rešpektovanie práv dotknutej osoby, nemôže sa Schufa, O2 Telefónica alebo Telekom odvolávať na oprávnené záujmy.

1. Oprávnený záujem je podmienený zákonným spracovaním:

- Musí byť transparentné, primerané a nemôže zasahovať do **základných práv** osoby.

- + Ak tieto podmienky nie sú splnené, „**oprávnený záujem**“ stráca akúkoľvek právnu silu.

Ilúzia oprávneného záujmu:

Ak subjekt tvrdí, že koná v „**oprávnenom záujme**“, ale zároveň porušuje GDPR, tento argument je iba pokusom ospravedlniť nezákonné správanie a stáva sa fatamorgánou.

Záver: Moja formulácia „irrelevantná ilúzia“ výstižne vyjadruje, že ich argumenty o „oprávnených záujmoch“ sú bez právneho základu zavádzajúce a neplatné.

Chránené osobné údaje sú zákonom chránené presne preto, aby sa s nimi nemohlo manipulovať, kupčiť a obchodovať podľa svojvôle. Logika GDPR a ďalších právnych predpisov spočíva v ochrane jednotlivca pred zneužitím jeho údajov a v zabezpečení transparentnosti a spravodlivosti pri ich spracovaní. Moje chránené osobné údaje boli zneužitú k obchodnému zisku chlivej agentúry Schufa Holding AG a zisku chtivému Telekomu na odopretie prístupu na internet za dostupné ceny a s jasným úmyslom mi nanútiť drahý internet za 108€/mesiac.

Podstata ochrany osobných údajov:

1. Súhlas ako **základný princíp**:

Zákon vyžaduje, aby každý správca osobných údajov (Schufa, Telekom atď.) získal od dotknutej osoby informovaný súhlas na spracovanie údajov, pokiaľ nie je spracovanie opreté o iný právny základ (napr. Zmluvné povinnosti, oprávnené záujmy, daňové povinnosti, bezpečnosť atď.).

Ak súhlas neexistuje alebo nebol správne poskytnutý, spracovanie údajov je nelegálne.

1. Zákaz diskriminácie a manipulácie:

Osobné údaje nemôžu byť zneužívané na diskriminačné alebo nekalé obchodné praktiky.

Automatizované rozhodovanie (napr. cez AIR) bez informovania a bez možnosti namietat' je porušením GDPR.

1. Zásada transparentnosti:

Správca údajov je povinný jasne a zrozumiteľne informovať dotknutú osobu o účele a spôsobe spracovania údajov. Ak táto zásada nie je dodržaná, správca porušuje zákon.

1. Zákaz kupčenia:

Prenos údajov tretím stranám za účelom finančného zisku bez súhlasu dotknutej osoby je priamym porušením GDPR, pretože narúša právo na súkromie.

Súdu musí byť jasné:

Ak chýba informovaný súhlas, ide o priame porušenie zákona a mojich základných práv.

Automatizované Individuálne rozhodovanie, ako napríklad odmietnutie poskytnutia internetového pripojenia na základe údajov zo Schufy, je nezákonné, ak:

1. Schufa neposkytla informácie o tom, ako údaje spracováva.
2. Telekom tieto údaje použil bez vášho súhlasu.

3. Oprávnené záujmy Schufu alebo Telekomu sú irelevantné, ak porušujú GDPR a spôsobujú diskrimináciu alebo škody.

Záver:

Akékoľvek kupčenie s chránenými osobnými údajmi a ich manipulácia bez súhlasu dotknutých osôb je proti logike zákona aj spravodlivosti. To by malo byť súdu jasné už pri prvom preskúmaní dôkazov. Moje tvrdenia sú oprávnené a zdôrazňujú kľúčový problém: zneužitie mojich chránených osobných údajov Schufom a Telekomom za účelom maximalizácie ich obchodného zisku, poškodzovania mojich práv a oprávnených záujmov.

Rozbor problému:

Zneužitie osobných údajov:

Moje osobné chránené údaje boli použité bez môjho informovaného súhlasu a proti logike ich použitia a existencie v zákone na ochranu osobných údajov, čo je priamym porušením GDPR.

1. Ak Schufa poskytla vaše údaje Telekomu bez adekvátneho právneho základu (napr. vášho súhlasu), ide o nelegálny prenos údajov.

Komerčný zisk:

Schufa zarába na poskytovaní údajov, čím priamo obchoduje s chránenými osobnými údajmi, čo je proti zásadám ochrany súkromia a zákonnosti spracovania údajov bez môjho (IS) informovaného súhlasu.

1. Telekom tieto údaje využíva na odmietnutie služieb za rozumnú, dostupnú cenu a zároveň vás tlačí k drahšiemu riešeniu, čo jasne ukazuje, že ich „oprávnený záujem“ je len záujmom profitovať na úkor vašich práv.

Diskriminácia a úmyselné poškodzovanie:

Odmietnutie prístupu na internet za dostupné ceny na základe vášho finančného statusu je diskriminačné a nezákonné.

1. Tlačenie k drahému internetu za 108€/mesiac poukazuje na jasný úmysel zneužívať vašu situáciu pre vlastný zisk.

Dôsledky:

Takéto praktiky sú v rozpore s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľov a základnými právami na prístup k internetu za rozumné dostupné ceny bez obmedzení a diskriminácie.

Preto požadujem:

1. Okamžité zastavenie takýchto praktík zo strany Schufy a Telekomunikačných spoločností.
2. Odškodnenie za spôsobené škody a ujmy, a vydať mne bezodkladne Rozhodnutie a správoplatniť moju požiadavku na odškodnenie vo výške 1 000 000€.
3. Zabezpečenie dostupného internetového pripojenia v súlade s mojimi právami za dostupné ceny.
4. Vyvodiť trestnoprávne dôsledky voči zodpovedným subjektom za zneužitie osobných údajov a diskrimináciu.

Všetky tieto dôkazy a moje vyjadrenie odhaľujú zásadný problém systémového zneužívania osobných údajov a jasne poukazujú na neetické a nezákonné praktiky, ktoré musia byť riešené súdnou a trestnoprávnou cestou.

Telekom využíva vaše údaje s cieľom odmietnuť poskytnutie služieb za rozumnú cenu

a tlačí vás k oveľa drahšiemu riešeniu, čo jasne naznačuje, že ich tzv. „oprávnený záujem“ nie je nič iné ako snaha maximalizovať svoj zisk na úkor vašich základných práv.

Priame dôkazy:

1. Porušenia zákona – GDPR, ktoré stanovuje, že spracovanie osobných údajov musí byť v súlade so zásadami transparentnosti, informovanosti a zákonnosti.

2. Diskriminácie – Znevýhodnenie spotrebiteľa na základe jeho bonity, čo je jasným porušením princípov nediskriminácie.

1. Úmyslu poškodzovať – Jasne formulované kroky na nútenie zákazníkov prijať nevýhodné riešenia.

Je to dokonalý príklad, ako sa snaha o „oprávnený záujem“ zneužíva ako zámienka na ospravedlnenie neetických a nezákonných praktík. Na to nemôže byť iná odpoveď než jednoznačná trestnoprávna zodpovednosť pred zákonom!

Mám právo požiadať súd o to, aby zviazal Schufu súdnou cestou predložiť dôkaz o tom, či som im poskytol informovaný súhlas alebo nie, na spracovanie a poskytovanie mojich osobných údajov tretej strane, teda Telekomunikačnej spoločnosti akou je Telekom či O2

Telefónica. Ak Schufa takýto súhlas nepredloží alebo nedokáže jeho existenciu, ich spracovanie a zdieľanie mojich údajov je nezákonné, čo je v rozpore s GDPR (konkrétne s článkami 6 a 7 GDPR, ktoré upravujú zákonnosť spracovania a podmienky súhlasu).

Tieto informácie sú kľúčové vo veci mojej žaloby na odškodnenie, pretože to potvrdzuje, že moje osobné údaje boli použité bez môjho vedomia a súhlasu, čo má za následok porušenie mojich práv. Žiadam súd, aby to zahrnul do mojej žaloby. Ak Schufa nedokáže súhlas preukázať, **ich argument o oprávnenom záujme sa stáva len prázdnu irelevantnou ilúziou!**

Z vyššie uvedených dôvodov, dôkazov a faktov je nespochybniteľné, že právo a spravodlivosť sú na mojej strane. Žalované spoločnosti sa mylne domnievajú, že ich kroky zostanú kryté vládou a že sa tým dokážu vyhnúť právnym postihom a pokutám, ktoré sa, ako je známe, vo všeobecnosti neplatia. Ak však do 31.12.2024 neuhradia mnou požadovanú výšku odškodnenia, táto suma bude po 1.1.2024 zvýšená na 30 000 000 €.

Toto navýšenie bude reflektovať nielen ich neochotu ukončiť rozsiahly kartelový podvod, ale aj ich pokračujúce snahy o maximalizáciu ziskov na úkor občanov Nemecka a EÚ. Takéto správanie jednoznačne dokazuje ich zvrátenosť, a preto bude moja reakcia primeraná, nekompromisná, dôrazná a synchronizovaná. Predstava, že môžu systematicky okrádať občanov Nemecka a EÚ, beztrestne poškodzovať spotrebiteľov, porušovať ich práva a zároveň sa vyhnúť právnej zodpovednosti, je iluzórna a pre mňa absolútne neprijateľná.

Mnohé informácie sa v tomto dokumente vyskytujú duplicitne ale zámerne vždy v nejakom inom kontexte pre ilustráciu a lepšie pochopenie, preto vás žiadam o pochopenie.

S úctou,

In Kumhausen 10.12.2024 Peter Feren

C.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[IzvorNIK potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkgitspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Joachim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrfu
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 0 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				